

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2141/2544

บริษัท แอ็กซ่าประกันภัย จำกัด
(มหาชน

โจทก์

บริษัท แจ็คกี้ เมเดอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 185 วรรคสอง

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 52, มาตรา 58, มาตรา 60,
มาตรา 61

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายและเสียหายของ
สินค้าตามฟ้องเพราะความสูญหายและเสียหายเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุ แห่ง
ท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าความเสียหายและสูญหาย
ของสินค้าเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือจึง
เป็นข้อเท็จจริงนอกประเด็นข้อพิพาท คู่ความยอมไม่มีสิทธินำพยานหลักฐานเข้าสืบ
ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 185 วรรค
สองประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา
26 แม้ศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งโจทก์และจำเลยได้นำสืบต่อสู้กัน

อย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบได้เปรียบแก่กัน ก็ไม่มีบทบัญญัติใดหรือข้อกำหนดดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศข้อใดให้อำนาจศาลชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงนอกประเด็นข้อพิพาทและนำมาวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้

สินค้าที่เสียหายเป็นแผ่นเหล็กรีดเย็นมีลักษณะม้วนเป็นวงกลมทบกันหลายชั้น แต่ละม้วนมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัม และมีสิ่งห่อหุ้มมิดชิดป้องกันไม่ให้ถูกน้ำเพื่อให้เหมาะสมแก่การขนส่ง และในใบตราส่งก็มีการระบุจำนวนสินค้าเป็นม้วนที่บรรจุในตู้สินค้าแต่ละตู้ไว้ชัดเจน ดังนั้น แผ่นเหล็กรีดเย็น 1 ม้วนย่อมถือเป็น 1 หน่วยการขนส่ง เมื่อสินค้าแผ่นเหล็กรีดเย็นที่เสียหายและสูญหายดังกล่าวแต่ละม้วนมีน้ำหนักมากไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัม การจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจึงต้องคำนวณเป็นจำนวนเงินตามน้ำหนักสุทธิของม้วนแผ่นเหล็กรีดเย็นที่เสียหายและสูญหายในอัตรา กิโลกรัมละ 30 บาท เพราะจะมีจำนวนเงินมากกว่า การคำนวณจากหน่วยการขนส่งในอัตราม้วนละ 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเลฯ มาตรา 58 และมาตรา 61

จำนวนเงินค่าเสียหายของสินค้าต้องคิดราคาในเวลาส่งมอบสินค้า ณ ท่าปลายทางคือวันที่ 24 สิงหาคม จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในวันดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคิดค่าเสียหายของสินค้าเป็นเงินบาทแต่เมื่อคู่ความไม่ได้นำสืบถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันดังกล่าวจึงเห็นสมควรกำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในอัตราขายถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ สิ้นวันทำการประจำวันที่ 24 สิงหาคม ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว ให้ถือเอาอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศดังกล่าวที่มีในวันสุดท้ายก่อนวันที่ 24 สิงหาคม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน 5,807,330.73 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 5,612,087.51 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่ง ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทำการขนส่งสินค้าตามฟ้อง สินค้าตามฟ้องเสียหายและสูญหายโดยเหตุแห่งการเสียหายและสูญหายเกิดขึ้นระหว่างสินค้าอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้เกิดเพราะสภาพแห่งสินค้าหรือเพราะความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง อย่างไรก็ตาม เหตุที่ทำให้สินค้าเสียหายและสูญหายเกิดขึ้นจากภัยอันตรายแห่งท้องทะเล ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 52(2) จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เหลืออีกต่อไป พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2540 บริษัทไทยน็อกซ์ สตีล จำกัด ได้ตกลงขายสินค้าเหล็กรีดเย็นให้แก่ผู้ซื้อ 2 ราย ซึ่งอยู่ที่ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขายให้แก่บริษัท

ดี.ดับบลิว.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิง (เทียนจิน) อินคอร์ปอเรชั่น 2 รายการ รวม 25 ม้วนและขายให้แก่บริษัทเทียนจิน อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อินสท루เมนต์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น 1 รายการ จำนวน 14 ม้วน ตามลำดับ บริษัทไชน็อกซ์ สตีล จำกัด ได้ว่าจ้างจำเลยทั้งสองขนส่งสินค้าเหล็กรีดเย็นดังกล่าว ทั้งหมดเป็นจำนวนรวม 39 ม้วน ทางทะเลจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยังท่าเรือเมืองเทียนจินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทไชน็อกซ์ สตีล จำกัด ได้อาประกันภัยสินค้าทั้งหมดไว้แก่โจทก์ โดยตกลงให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับประกัน ในวงเงินรวม 334,708.53 ดอลลาร์สหรัฐ ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 6.6 สินค้าดังกล่าวบรรจุในตู้สินค้าจำนวน 8 ตู้ ถูกขนลงเรือของจำเลยที่ 2 และเดินทางไปถึงท่าเรือเมืองเทียนจิน ปรากฏว่าสินค้าเกิดความเสียหายและสูญหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง โดยความเสียหายและสูญหายของสินค้ามิได้เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากสภาพของสินค้า และมีได้เกิดจากความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง โจทก์ได้ว่าจ้างบริษัทเทียนจิน เทต้า ฮั่วไท่ อินชัวร์รันซ์ เอเจนซี่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้สำรวจความเสียหาย บริษัทผู้สำรวจรายงานสาเหตุของความเสียหายว่าเกิดขึ้นเนื่องจากระหว่างการขนส่งทางทะเลเกิดสภาพภูมิอากาศไม่ดี ตามเอกสารหมายเลข 7 และ 8 และนายเรือโคตา มาจู ได้ทำหนังสือโต้แย้งไว้ว่า ความเสียหายของสินค้าบนเรือเกิดจากเรือประสบกับสภาพอากาศไม่ค่อยดีขณะที่อยู่ทางตอนเหนือของดินแดนไต้หวัน และวันต่อมาขณะเรือแล่นอยู่ทางตะวันออกของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเรือปะทะกับคลื่นขนาดใหญ่ตลอดจนลมพายุที่แรง ตั้งแต่ระดับ 7 ถึง 10 เรือจึงเริ่มหมุน และมีการเอียงเป็นบางครั้ง มีน้ำทะเลกระเซ็นเข้ามาในเรือ ทำให้สินค้าและเรือได้รับความเสียหายตามเอกสารหมายเลข 14 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอันดับแรกว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ความเสียหายและสูญหายของสินค้าตามฟ้องเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือ

เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาท ซึ่งเป็นการไม่ชอบหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 52(2) ซึ่งจำเลยทั้งสองในฐานะผู้ขนส่งจะต้องยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ เพื่อให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาท ทั้งจำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์ว่ามีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จึงจะได้รับยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว แต่สำหรับคดีนี้จำเลยทั้งสองมิได้ให้การต่อสู้คดีว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดในความสูญหายและเสียหายของสินค้าตามฟ้อง เพราะความสูญหายและเสียหายเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าความเสียหายและสูญหายของสินค้าเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือจึงเป็นข้อเท็จจริงนอกประเด็นข้อพิพาท คู่ความย่อมไม่มีสิทธินำพยานหลักฐานเข้าสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 185 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 แม้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสองได้นำสืบต่อสู้กันอย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบได้เปรียบแก่กัน ก็ไม่มีบทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 หรือข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศข้อใดให้อำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังข้อเท็จจริงนอกประเด็นข้อพิพาทและนำมาวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ความเสียหายและสูญหายของสินค้าตามฟ้องเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดและพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น

เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่มีการนำสืบนอกเหนือประเด็นข้อพิพาทไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าเกิดจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เหลือต่อไปให้ครบทุกข้อ เมื่อศาลดังกล่าวมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เหลือ จึงเป็นกรณีที่ศาลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง แต่เมื่อปรากฏว่าคู่ความได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อจนเสร็จสิ้นแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามประเด็นข้อพิพาทที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังมิได้วินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลดังกล่าวพิพากษาใหม่ซึ่งมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเป็นข้อแรกว่า ความเสียหายของสินค้าตามฟ้องมีเพียงใด และโจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยไปแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าใด ปัญหานี้โจทก์อ้างส่งรายงานสำรวจความเสียหายของสินค้าของบริษัทเทียนจิน เทต้า ฮั่วไห่ อินชัวรันซ์ เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด ผู้สำรวจความเสียหายตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 รวมทั้งรายการพิจารณาใช้ค่าเสียหายตามเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 โดยมีนายสาคร สุดสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไปของโจทก์ส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและมาเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า สินค้า 2 รายการแรกสูญหายไป 4 ม้วน และได้รับความเสียหาย บุนงอกกับเกิดสนิมจนเสียหายสิ้นเชิงจำนวน 1 ม้วน เสียหายบางส่วนจากการเกิดสนิมและบุน จำนวน 16 ม้วน คิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 118,844.96 ดอลลาร์สหรัฐ สินค้ารายการที่ 3 ได้รับความเสียหายโดยบุนและเกิดสนิม จำนวน 5 ม้วน คิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 12,698.78 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายของสินค้า 2 รายการแรก จำนวน 118,844.96 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท ดี.ดับบ

ลิว.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (เทียนจิน) อินคอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 ตามใบรับช่วงสิทธิเอกสารหมายเลข 9 โดยในวันดังกล่าวมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 42.60 บาท จึงคำนวณเป็นเงินบาทได้ 5,062,795.20 บาท และโจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายของสินค้ารายการที่ 3 จำนวน 12,698.78 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัทเทียนจิน อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อินสตรูเมนต์ อิมพอร์ตแอนด์ เอ็กซ์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 ตามใบรับช่วงสิทธิเอกสารหมายเลข 10 ในวันดังกล่าวมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 43.25 บาท คำนวณเป็นเงินบาทได้ 549,292.31 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองมิได้นำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำเสนอว่า สินค้าตามฟ้องได้รับความเสียหายและสูญหายในระหว่างการขนส่งทางทะเล รวม 26 ม้วน และโจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้านี้ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อทั้งสองรายไปแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 131,543.74 ดอลลาร์สหรัฐ คำนวณเป็นเงินไทยได้จำนวน 5,612,087.51 บาท โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้ซื้อทั้งสองรายมาเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าได้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า สิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 46 ได้บัญญัติให้ผู้ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจากผู้ขนส่ง ต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้า จำเลยที่ 2 นำสืบโดยส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายสรรเสริญ เตชะบุรพา ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 ยืนยันว่า จำเลยที่ 2 ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2540 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2541 จึงเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้า แม้นายสรรเสริญจะมาเบิกความรับรองความถูกต้องของบันทึกถ้อยคำของตนดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้

แสดงหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2540 แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งกลับปรากฏจากหนังสือโต้แย้งของนายเรือโคตา มาจุ ตามเอกสารหมายเลข 14 ซึ่งมีโนตารีปับลิกแห่งเมืองดาเหลียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรอง ระบุว่าเรือที่ขนส่งสินค้าเดินทางถึงเมืองดาเหลียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2540 และตามรายงานการตรวจสอบสินค้าเอกสารหมายเลข 15 ระบุว่าเริ่มตรวจสอบสินค้ากันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2540 สอดคล้องกับรายงานสำรวจความเสียหายของผู้สำรวจภัยเอกสารหมายเลข 7 และ 8 และทางนำสืบของโจทก์ที่ยืนยันว่า เรือโคตา มาจุ เดินทางไปถึงท่าเรือเมืองเทียนจินเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2540 และได้ขนสินค้าขึ้นจากเรือแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ทั้งนายสรรเสริญ ได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่า จากเอกสารหมายเลข 14 และ 15 เชื่อว่า เรือได้เดินทางไปถึงท่าซึ่งตั้ง เมืองเทียนจินในวันที่ 23 สิงหาคม 2540 ดังนั้น พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักให้รับฟังได้ยิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าตามฟ้องเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2541 ยังไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้า สิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความเสียหายและสูญหายของสินค้าทั้ง 26 ม้วน เป็นจำนวนเงินเท่าใด ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความเสียหายและสูญหายของสินค้านี้ดังกล่าวไม่เข้ากรณีดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 60 ดังนั้น ความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองในฐานะผู้ขนส่งต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าจึงมีจำนวนเงินจำกัดตามมาตรา 58 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งบัญญัติให้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้เพียง 10,000 บาท ต่อ 1 หน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละ 30 บาท ต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้น แล้วแต่เงินจำนวนใดจะมากกว่า แต่ในกรณีที่คำนวณราคาของหรือสินค้าที่สูญหายหรือเสียหายได้ตามมาตรา 61 แล้ว ปรากฏว่า

ราคาของนั้นต่ำกว่าที่จำกัดความรับผิดชอบไว้ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเอาตามราคา
คำนวณได้นั้น โดยในการคำนวณราคาของที่สูญหายหรือเสียหายมีหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 61 กล่าวคือ ในกรณีของสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด ให้คำนวณเท่ากับราคา
ที่ของนั้นจะพึงมีในเวลาที่พึงส่งมอบ ณ ท่าปลายทาง ถ้าของสูญหายหรือเสียหายบาง
ส่วนให้คำนวณตามส่วนโดยเทียบกับราคาของอย่างเดียวกันและคุณภาพเท่าเทียม
กันที่ยังเหลืออยู่ในเวลาส่งมอบ ณ ท่าปลายทาง ข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า สินค้าที่
เสียหายเป็นแผ่นเหล็กรีดเย็นมีลักษณะม้วนเป็นวงกลมทบกันหลายชั้นแต่ละม้วนมี
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัมและมีสิ่งห่อหุ้มมิดชิดป้องกันไม่ให้ถูกน้ำเพื่อให้
เหมาะสมแก่การขนส่ง และในใบตราส่งเอกสารหมาย จ.3 จ.4 และ จ.5 ก็มีการระบุ
จำนวนสินค้าเป็นม้วนที่บรรจุในตู้สินค้าแต่ละตู้ไว้ชัดเจน ดังนั้น แผ่นเหล็กรีดเย็น 1
ม้วน ย่อมถือเป็น 1 หน่วยการขนส่ง เมื่อสินค้าแผ่นเหล็กรีดเย็นที่เสียหายและ
สูญหายดังกล่าวแต่ละม้วนมีน้ำหนักมากไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัม ดังกล่าวดังนี้ การ
จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจึงต้องคำนวณเป็นจำนวนเงินตามน้ำหนักสุทธิของม้วน
แผ่นเหล็กรีดเย็นที่เสียหายและสูญหายในอัตรา กิโลกรัมละ 30 บาท เพราะจะมี
จำนวนเงินมากกว่าการคำนวณจากหน่วยการขนส่งในอัตรา ม้วนละ 10,000 บาท
และเมื่อพิจารณาตามรายงานการสำรวจความเสียหาย เอกสารหมาย จ.7 และ จ.8
กับรายงานการพิจารณาใช้ค่าเสียหายเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 ปรากฏว่า สินค้า
เหล็กรีดเย็นที่จำเลยทั้งสองขนส่งโดยมีการออกใบตราส่ง 3 ฉบับ และโจทก์รับ
ประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกัน 3 ฉบับ แยกเป็น 3 รายการ รายการที่ 1 จำนวน
8 ม้วน รายการที่ 2 จำนวน 17 ม้วน และรายการที่ 3 จำนวน 14 ม้วน รวม 39
ม้วน สินค้าดังกล่าวสูญหายและเสียหาย โดยสินค้ายรายการที่ 1 และที่ 2 สูญหาย 4
ม้วน เสียหาย 17 ม้วน และสินค้ายรายการที่ 3 เสียหาย 5 ม้วน รวมเป็นสินค้าทั้งสาม
รายการที่สูญหายและเสียหาย 26 ม้วน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ฯลฯ

จำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงของสินค้าแต่ละม้วนกับจำนวนเงินจำกัดความ
รับผิดชอบของผู้ขนส่งของสินค้าแต่ละม้วนดังกล่าวมาข้างต้นนี้ในส่วนจำนวนเงินค่าเสีย
หายของสินค้าต้องคิดราคาในเวลาส่งมอบสินค้า ณ ท่าปลายทาง คือวันที่ 24 สิงหาคม
2540 ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทใน
วันดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคิดค่าความเสียหายของสินค้าเป็นเงินบาท
หากคิดเป็นเงินบาทแล้วมีจำนวนเงินเกินจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิดชอบ จำเลยทั้ง
สองก็ต้องรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิดชอบกิโกรัมละ 30 บาท ดังที่ได้คิด
คำนวณไว้ข้างต้นแล้ว แต่ถ้าคิดค่าเสียหายเป็นเงินบาทได้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่จำกัด
ความรับผิดชอบ จำเลยทั้งสองก็ต้องรับผิดชอบตามจำนวนความเสียหายที่คิดเป็นเงินบาทซึ่ง
ต่ำกว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 58 และ 61 ดังกล่าวข้างต้น แต่ตามสำนวนคู่ความไม่
ได้นำสืบถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ดังกล่าว จึงเห็น
สมควรกำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในอัตราขายถัว
เฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ สิ้นวันทำการประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หาก
ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ให้ถือเอาอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ประกาศดังกล่าวที่มีในวันสุดท้ายก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2540 และจำเลยทั้งสอง
ต้องร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินที่จำเลยทั้งสองต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบสำหรับสินค้าแต่ละม้วนตามเกณฑ์ที่วินิจฉัยมาข้างต้นนับแต่วันที่โจทก์
จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายประกันภัย โดยต้นเงินที่ต้อง
ชำระสำหรับสินค้าม้วนที่ 1 ถึงที่ 21 ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541
และต้นเงินที่ต้องชำระสำหรับสินค้าม้วนที่ 22 ถึงที่ 26 ให้คิดนับแต่วันที่ 5 มิถุนายน
2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงินบาทโดยให้คิดคำนวณจากจำนวนเงินค่าเสียหายของสินค้าเหล็กกรดเย็นแต่ละม้วนคือ ม้วนที่ 1 จำนวน 10,944.95 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 2 จำนวน 10,979.80 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 3 จำนวน 10,719.45 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 4 จำนวน 9,306.42 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 5 จำนวน 9,402.75 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 6 จำนวน 2,810.91 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 7 จำนวน 5,076.50 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 8 จำนวน 3,619.78 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 9 จำนวน 3,370.66 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 10 จำนวน 3,438.26 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 11 จำนวน 3,540.03 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 12 จำนวน 4,596.02 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 13 จำนวน 3,756.35 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 14 จำนวน 3,797.47 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 15 จำนวน 3,790.08 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 16 จำนวน 3,485.66 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 17 จำนวน 2,880.86 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 18 จำนวน 2,890.94 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 19 จำนวน 2,892.96 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 20 จำนวน 3,266.59 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 21 จำนวน 3,269.28 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 22 จำนวน 2,344.60 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 23 จำนวน 2,079.36 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 24 จำนวน 2,280.76 ดอลลาร์สหรัฐ ม้วนที่ 25 จำนวน 2,276.20 ดอลลาร์สหรัฐ และม้วนที่ 26 จำนวน 1,924.32 ดอลลาร์สหรัฐ นำมาคิดเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในอัตราขายถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ สิ้นวันทำการประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หากกรณีเป็นวันหยุดทำการหรือมีเหตุอื่นที่ทำให้ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ให้ถือเอาอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศดังกล่าวที่มีในวันสุดท้ายก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2540 และเมื่อคำนวณจำนวนเงินความเสียหายของสินค้าแต่ละม้วนเป็นเงินบาทดังกล่าวแล้วให้นำไปเปรียบเทียบกับจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งม้วนต่อม้วนดังต่อ

ไปนี้ ม้วนที่ 1 จำนวน 160,170 บาท ม้วนที่ 2 จำนวน 160,680 บาท ม้วนที่ 3
จำนวน 156,870 บาท ม้วนที่ 4 จำนวน 128,070 บาท ม้วนที่ 5 จำนวน 161,190
บาท ม้วนที่ 6 จำนวน 111,030 บาท ม้วนที่ 7 จำนวน 200,520 บาท ม้วนที่ 8
จำนวน 142,980 บาท ม้วนที่ 9 จำนวน 133,140 บาท ม้วนที่ 10 จำนวน 135,810
บาท ม้วนที่ 11 จำนวน 139,830 บาท ม้วนที่ 12 จำนวน 193,110 บาท ม้วนที่ 13
จำนวน 157,830 บาท ม้วนที่ 14 จำนวน 169,530 บาท ม้วนที่ 15 จำนวน
169,200 บาท ม้วนที่ 16 จำนวน 155,610 บาท ม้วนที่ 17 จำนวน 128,610 บาท
ม้วนที่ 18 จำนวน 129,060 บาท ม้วนที่ 19 จำนวน 129,150 บาท ม้วนที่ 20
จำนวน 145,830 บาท ม้วนที่ 21 จำนวน 145,950 บาท ม้วนที่ 22 จำนวน 92,550
บาท ม้วนที่ 23 จำนวน 82,080 บาท ม้วนที่ 24 จำนวน 90,030 บาท ม้วนที่ 25
จำนวน 89,850 บาท ม้วนที่ 26 จำนวน 75,960 บาท หากจำนวนเงินความเสียหาย
ของสินค้าม้วนใดที่คิดเป็นเงินบาทแล้วต่ำกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของ
ขนส่งในม้วนนั้น ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามจำนวนความเสียหายที่ต่ำกว่า
นั้นแก่โจทก์ แต่ถ้าจำนวนเงินความเสียหายที่คิดเป็นเงินบาทม้วนใดสูงกว่าจำนวน
เงินจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในม้วนนั้น ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตาม
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระดังกล่าวข้างต้นโดยจำนวนเงินสำหรับ
สินค้าม้วนที่ 1 ถึงที่ 21 ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 และจำนวน
เงินสำหรับสินค้าม้วนที่ 22 ถึงที่ 26 ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2541
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-พินิจ เพชรรุ่ง-วิชัย วิวิตเสวี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ